

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7437/2540

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นาง นิภา สุนทรลิขิต

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 208

จำเลยให้การต่อสู้คดี แต่จำเลยไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้องเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2534 คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2534 กล่าวแต่เหตุที่จำเลยขาดนัดเพียงประการเดียว ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดและชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำชี้ขาดของศาล ส่วนข้ออ้างในคำร้องขอว่า จำเลยมาขอตรวจสำนวนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 และไม่สามารถขอคัดคำพิพากษาได้เพราะอยู่ในระหว่างจัดพิมพ์คำพิพากษานั้น ขัดต่อข้อเท็จจริงเพราะปรากฏในสำนวนว่าทนายจำเลยเพ่งยื่นคำแถลงขอถ่ายเอกสารคำพิพากษาวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ข้ออ้างตามคำร้องขอของจำเลยจึงไม่มีเหตุควรรับฟัง ดังนี้ เมื่อคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องขอเสียได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนก่อน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้อง จำเลยยื่นคำให้การสู้คดีแต่ขาดนัดพิจารณา ศาล
ชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าไม่จงใจขาดนัดพิจารณา เหตุที่ไม่ได้
ไปในวันนัดสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 เนื่องจากทนายจำเลยเกิด
ความสับสนโดยเข้าใจว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 เวลา
8.30 นาฬิกาต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538 ทนายจำเลยได้มาขอตรวจสำนวนคดี
นี้เพื่อขอส่งสำเนาเอกสารตามบัญชีระบุพยานจึงทราบว่าศาลได้มีคำสั่งว่าจำเลยขาด
นัดพิจารณาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 และพิพากษาคดีไปแล้ว แต่จำเลยก็ไม่สามารถ
ขอคัดคำพิพากษาได้เพราะอยู่ในระหว่างจัดพิมพ์คำพิพากษา จึงไม่อาจ
คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลได้ ขอให้ทำการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยไม่ได้กล่าวอ้างว่าทนายจำเลยเกิดความสับสนในวัน
นัดสืบพยานโจทก์อย่างไร และศาลได้แจ้งนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยทราบใน
หมายเรียกให้จำเลยให้การแก้คดีแล้ว เมื่อจำเลยให้การแก้คดีศาลมีคำสั่งรับคำให้การ
จำเลย และมีคำสั่งให้นัดสืบพยานโจทก์ตามที่ได้นัดไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม
2538 ทนายจำเลยควรที่จะต้องมาตรวจสอบผลของการยื่นคำให้การภายในเวลาอัน
ควรศาลไม่จำเป็นต้องแจ้งกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยทราบอีกที่ทนายจำเลยอ้าง
สับสนในวันนัดจึงฟังไม่ขึ้น แม้จะยังไม่ได้พิมพ์คำพิพากษาเพื่อให้จำเลยคัดค้าน
ก็ตาม ข้อกล่าวอ้างของจำเลยก็ไม่มีเหตุต้องทำการไต่สวน ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นนี้คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นควรไต่สวน คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยก่อนมีคำสั่งหรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง บัญญัติข้อความว่า คำขอให้พิจารณาใหม่นั้นให้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัดและขอคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล และในกรณีที่ยื่นคำขอล่าช้าเหตุแห่งการล่าช้านั้นด้วย บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีความหมายว่าคำขอให้พิจารณาใหม่นั้น คู่ความจะต้องกล่าวถึง เหตุที่ขาดนัดประการหนึ่ง และขอคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลอีกประการหนึ่งโดยละเอียดและชัดแจ้งทั้งสองประการ แต่ตามคำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยกล่าวแต่ เหตุที่จำเลยขาดนัดเพียงประการเดียวไม่ได้กล่าวโดยละเอียดและชัดแจ้งซึ่งขอ คัดค้านคำชี้ขาดของศาลแม้จำเลยจะอ้างในคำร้องขอว่าจำเลยไม่สามารถขอคัดคำ พิพากษาได้เพราะอยู่ในระหว่างจัดพิมพ์คำพิพากษา ก็ปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 ข้อเท็จจริงปรากฏในสำนวนว่าทนายจำเลยเพิ่งยื่นคำแถลงขอ ถ้ายเอกสารคำพิพากษาวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ข้ออ้างตามคำร้องขอจึงไม่มีเหตุควร รับฟัง คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เมื่อ คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยมิได้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ ศาลชั้น ต้นจึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนก่อนมีคำสั่งดังที่จำเลยฎีกา

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ